

Mercedes-Benz Group AG

Rechtsabteilung Produkthaftung
Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Telefon 0711 17-0
Sitz und Registergericht Stuttgart, HRB 19360

Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB
Leipziger Straße 12
10117 Berlin

Stuttgart, 16.07.2026

Ihr Zeichen: M-2026-02087-JB
Unser Zeichen: MB-RS-2026-441209
Fahrzeug: FIN WDD2050041F123456

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

wir nehmen Bezug auf Ihr am 29.06.2026 eingegangenes Schreiben.

Für die genannte FIN ist in unseren Systemen derzeit keine offene emissionsbezogene Rückruf- oder Kundendienstmaßnahme hinterlegt. Das Fahrzeug wurde mit einer temperatur- und betriebszustandsabhängigen Regelung der Abgasrückführung homologiert. Nach unserer Auffassung dient deren konkrete Ausgestaltung dem Schutz von Motor und Bauteilen und verstößt nicht gegen Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007. Einen Anspruch Ihrer Mandantin erkennen wir weder dem Grunde noch der Höhe nach an.

Ihr Schreiben benennt keinen fahrzeugbezogenen Prüfbericht und keine konkreten Schaltparameter. Die Erinnerung an ein Werkstattgespräch genügt aus unserer Sicht nicht, um eine unzulässige Funktion dieses Fahrzeugs darzulegen. Zudem wären Nutzung und objektiver Fahrzeugwert bei jeder Schadensberechnung zu berücksichtigen.

Ungeachtet dessen bieten wir zur wirtschaftlichen Beendigung der Angelegenheit, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für andere Fälle, die Zahlung von 1.500,00 EUR an Ihre Mandantin sowie einen pauschalen Beitrag von 250,00 EUR zu den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten an. Die Mandantin behält das Fahrzeug. Mit Zahlung wären ihre zivilrechtlichen Ansprüche gegen die Mercedes-Benz Group AG aus dem bei Erwerb vorhandenen Emissionsverhalten dieses Fahrzeugs erledigt. Kaufrechtliche Ansprüche aus späteren, hiervon unabhängigen Mängeln werden nicht erfasst. Eine Vertraulichkeitsverpflichtung ist nicht vorgesehen.

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 14.08.2026 gebunden. Die Annahme muss uns bis zu diesem Tag in Textform zugehen. Jede Partei trägt im Übrigen ihre eigenen Kosten. Dieses Schreiben enthält keinen Verzicht auf die Einrede der Verjährung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sabine Reuter
Syndikusrechtsanwältin